

SONDERHEFT L

JUSTICEOS

Die Architektur der beobachtbaren Entscheidung

Wie eine fragezentrierte, relationale und KI-gestützte Infrastruktur die Qualität schwieriger rechtlicher und gerichtlicher Entscheidungen verbessern kann - ohne Richter, Anwälte, Verfahrensrechte oder bestehende Institutionen zu ersetzen.

Leitgedanke

Wir bauen keinen digitalen Richter. Wir schaffen einen Raum, in dem Tatsachen, Beweise, Normen, Fragen, Beziehungen, Unsicherheiten und Entscheidungswege besser sichtbar, prüfbar und nachvollziehbar werden.

Ein Architekturheft für die digitale Zivilisation

1. Warum ein JusticeOS?

Die neue Knappheit ist nicht Information

Rechtssysteme verfügen bereits über enorme Mengen an Gesetzen, Akten, Urteilen, Gutachten und Daten. Künstliche Intelligenz kann diese Informationsmenge schneller durchsuchen und zusammenfassen. Das eigentliche Problem bleibt jedoch Orientierung: Welche Frage ist entscheidend? Welche Tatsache ist bewiesen? Welche Unsicherheit wurde übersehen? Welche Perspektive fehlt?

Keine Automatisierung des Urteilens

JusticeOS ist keine Maschine zur Erzeugung von Urteilen. Es ist eine Infrastruktur für Beobachtung, Strukturierung und Nachvollziehbarkeit. KI unterstützt bei Suche, Ordnung, Übersetzung, Widerspruchserkennung und Szenarien. Die rechtlich zuständigen Menschen entscheiden.

Vom Dokument zur Entscheidungslandschaft

Eine Akte ist nicht nur eine Sammlung von Dokumenten. Sie ist ein Netz aus Ereignissen, Behauptungen, Beweisen, Regeln, Beziehungen, Rechten, Gegenargumenten und offenen Fragen. JusticeOS macht dieses Netz sichtbar.

Kernsatz

Das Ziel ist nicht, das Rechtssystem durch eine neue Ideologie zu ersetzen. Das Ziel ist, die heute technisch mögliche Qualität von Beobachtung, Zusammenarbeit und Nachvollziehbarkeit verfügbar zu machen.

2. Die Grundprinzipien

Menschliche Entscheidungshoheit

Richter, Anwälte, Staatsanwaltschaften, Sachverständige und andere zuständige Akteure behalten ihre gesetzlichen Rollen. Das System erzeugt keine neue Zuständigkeit.

Fragen vor vorschnellen Antworten

Eine Antwort kann einen Raum schließen. Eine gute Frage kann einen übersehenen Zusammenhang öffnen. Deshalb werden offene Fragen, Gegenfragen und ungelöste Punkte als eigenständige Objekte behandelt.

Beobachten vor Bewerten

Behauptung, Beweis, Interpretation und Entscheidung werden getrennt. Das System soll sichtbar machen, auf welcher Ebene eine Aussage steht.

Unsicherheit bleibt sichtbar

Nichtwissen ist kein Systemfehler. Ungeklärte Tatsachen, konkurrierende Interpretationen und fehlende Beweise werden ausdrücklich markiert.

Local First und Datenschutz

Sensible Falldaten sollen möglichst in kontrollierten lokalen oder souveränen Infrastrukturen verarbeitet werden. Jede Agenten- und Modellaktion muss berechtigungsgebunden und protokollierbar sein.

Kernsatz

JusticeOS ist Spiegel, Karte und Werkzeug – nicht Richter, Gesetzgeber oder moralische Autorität.

3. Der Fall als lebender Graph

Fact Space

Jede relevante Aussage wird als behauptet, bestritten, belegt, widerlegt oder offen gekennzeichnet. Wiederholung macht eine Behauptung nicht automatisch zur Tatsache.

Evidence Graph

Beweise werden mit Herkunft, Zeitpunkt, Integrität, Beweisziel, Gegenbeweisen und rechtlichem Status verbunden.

Norm Graph

Gesetze, Definitionen, Ausnahmen, Geltungszeiträume, Zuständigkeiten, Rechtsprechung und höherrangige Prinzipien werden als Beziehungen modelliert.

Argument Graph

Ein Ergebnis wird als nachvollziehbare Kette aus Tatsachen, Normen, Auslegung, Anwendung, Gegenargumenten und Begründungen dargestellt.

Question Graph

Offene Rechtsfragen, Tatsachenfragen, Verfahrensfragen und Fragen der Beteiligten bleiben sichtbar und können im Verlauf beantwortet, verworfen oder neu formuliert werden.

Kernsatz

Die zentrale Einheit ist nicht nur die Akte. Die zentrale Einheit ist die Beziehung zwischen Fall, Frage, Beleg, Norm und Entscheidung.

4. Die relationale Fragekammer

Fragen kommen aus realen Beziehungen

Opfer, Beschuldigte oder Verurteilte, Familien, Anwälte, Richter, Staatsanwaltschaft, Sozialarbeit, Sachverständige und zuständige Institutionen können – im Rahmen ihrer Rechte und Rollen – Fragen einbringen.

Keine anonyme KI-Autorität

Wenn eine Frage von einem Menschen oder einer Institution stammt, bleibt ihre Herkunft sichtbar. KI darf bei Formulierung, Übersetzung, Sortierung und Zusammenfassung helfen, soll aber nicht ihre eigene Perspektive als neutrale Wahrheit ausgeben.

Der Richter und das Team entscheiden über die Nutzung

Fragen können berücksichtigt, verändert, zurückgestellt, als irrelevant eingestuft oder aus Schutzgründen eingeschränkt werden. Die Plattform entscheidet nicht über ihre rechtliche Bedeutung.

Auch der Verurteilte darf fragen

Die Kommunikation ist nicht notwendig einseitig. Eine betroffene Person kann nach Pflichten, Begründungen, Beweisen, Möglichkeiten der Wiedergutmachung, Überprüfung und Rückkehr fragen.

Kernsatz

Jede Beziehung kann etwas sehen, das eine andere Beziehung nicht sieht. JusticeOS soll diese Perspektiven nicht zu einer einzigen Stimme verschmelzen, sondern ihre Herkunft und Unterschiede sichtbar halten.

5. Frage, Anordnung und Rechtsfolge

Die Frage

Eine Frage öffnet einen Beobachtungsraum. Sie darf nicht heimlich zu einer Pflicht oder einem Test der moralischen Gesinnung werden.

Die gerichtliche Anordnung

Eine Verpflichtung entsteht nur aus einer zuständigen, rechtlich begründeten Entscheidung. Das System dokumentiert sie, erzeugt ihre Autorität aber nicht.

Die Bedingung einer Überprüfung

Wenn bestimmte Nachweise für eine spätere Überprüfung relevant sind, müssen Kriterien, Fristen und Rechtsgrundlagen verständlich und anfechtbar sein.

Der Schutz vor erzwungener Selbstbelastung

Reflexive oder persönliche Antworten dürfen nicht unbemerkt in neue Beweismittel oder zusätzliche Sanktionen verwandelt werden. Verfahrensrechte, anwaltliche Beratung und klare Nutzungshinweise sind zentral.

Kernsatz

Die technische Plattform muss die Grenze zwischen freiwilliger Reflexion, prozessualer Mitwirkung und rechtlicher Verpflichtung sichtbar machen.

6. Strafe als möglicher Beobachtungs- und Entwicklungsraum

Keine universelle Ersatzstrafe

JusticeOS schreibt keine neue Strafphilosophie vor. Es stellt Werkzeuge bereit, die Gerichte und zuständige Teams nach geltendem Recht und eigener Einschätzung nutzen können.

Fragen als Teil bestehender Maßnahmen

In geeigneten Fällen können strukturierte Fragen, Lernpfade, Wiedergutmachung, Beratung, Therapie, soziale Unterstützung oder dokumentierte Reflexion bestehende Maßnahmen ergänzen.

Vom statischen Urteil zum nachvollziehbaren Verlauf

Eine Person kann sehen, welche Verpflichtungen bestehen, welche Fragen offen sind, welche Nachweise eingereicht wurden und welche Überprüfungsmöglichkeiten existieren.

Schutz der Opfer

Teilnahme, Kontakt und Sichtbarkeit müssen kontrollierbar sein. Niemand darf zur Begegnung, Vergebung oder emotionalen Arbeit für die Rehabilitation eines anderen gezwungen werden.

Kernsatz

Die Plattform bietet Möglichkeit. Das Gericht und die zuständigen Institutionen bestimmen Anwendung, Grenzen und rechtliche Bedeutung.

7. KI als Werkzeug, nicht als unsichtbarer Entscheider

Geeignete Aufgaben

Dokumentensuche, semantische Verknüpfung, Übersetzung, Zusammenfassung, Erkennung offener Punkte, Vergleich von Argumenten, Zeitlinien und Hinweis auf mögliche Widersprüche.

Ungeeignete Autorität

KI soll nicht endgültig über Schuld, Glaubwürdigkeit, Reue, moralischen Wert, Strafhöhe oder die Wahrheit einer Person entscheiden.

Agent Chamber

Spezialisierte Agenten können unterschiedliche Prüfaufgaben übernehmen: Beweise, Verfahren, Grundrechte, Präzedenzfälle, Gegenargumente und Verständlichkeit. Ihre Ergebnisse bleiben Vorschläge.

AI Contribution Record

Jede wesentliche KI-Unterstützung sollte nachvollziehbar sein: Modell, Aufgabe, Quellen, Ausgabe, menschliche Änderung und Verwendung.

Kernsatz

Je höher die Auswirkung einer Entscheidung auf Freiheit, Rechte und Lebensmöglichkeiten, desto stärker müssen menschliche Kontrolle, Begründung, Auditierbarkeit und Widerspruchsmöglichkeiten sein.

8. Ein Betriebssystem für schwierige Entscheidungen

Decision Sandbox

Alternative Interpretationen und Szenarien können geprüft werden: Was ändert sich, wenn ein Beweis entfällt? Welche Tatsache ist entscheidungssensitiv? Gibt es eine weniger eingriffsintensive Alternative?

Uncertainty Ledger

Offene Tatsachen, Beweisprobleme, Auslegungsfragen und unbekannte Folgen werden in einem sichtbaren Register geführt.

Consistency Engine

Ähnliche Fälle können strukturell verglichen werden. Entscheidend ist nicht bloße Textähnlichkeit, sondern die Frage, welche Unterschiede rechtlich relevant sind.

Rights & Harm View

Das System hilft, betroffene Rechte, mögliche Schäden, Alternativen und Verhältnismäßigkeitsfragen gemeinsam sichtbar zu machen.

Semantische Qualitätsprüfung

Die Qualität einer Begründung kann anhand von Belegabdeckung, Kohärenz, Gegenargumenten, Unsicherheitserhellung und Nachvollziehbarkeit gespiegelt werden – ohne daraus automatisch ein Urteil abzuleiten.

Kernsatz

Ein schwieriger Fall braucht nicht nur mehr Rechenleistung. Er braucht eine bessere Architektur des Sehens.

9. Transparenz, Rechte und Sicherheitsgrenzen

Keine geheime Bürgerbewertung

JusticeOS darf nicht zu einem verdeckten Social-Scoring-System werden.

Keine Halluzination als Rechtsquelle

Jede zitierte Norm, Entscheidung oder Quelle muss überprüfbar und versioniert sein.

Keine Charakterdiagnose aus Sprache oder Gesicht

Emotionserkennung, vermeintliche Lügenerkennung und spekulative Persönlichkeitsurteile dürfen nicht als objektive Wahrheit behandelt werden.

Rechte auf Zugang und Widerspruch

Betroffene müssen – soweit rechtlich zulässig – verstehen können, welche Daten und Werkzeuge relevant waren und welche Wege zur Korrektur bestehen.

Trennung der Datenräume

Private Fallinformationen, interne Arbeitsräume, öffentliche Entscheidungen und Forschungsdaten benötigen getrennte Zugriffs- und Schutzmodelle.

Kernsatz

Transparenz bedeutet nicht, alles öffentlich zu machen. Sie bedeutet, dass die richtigen Personen die richtigen Entscheidungen, Datenflüsse und Verantwortlichkeiten nachvollziehen können.

10. Vom Werkzeug zur zivilisatorischen Infrastruktur

Für Anwälte

Bessere Fallkartierung, Gegenargumente, Quellenprüfung, Fristen, Beweisbeziehungen und verständliche Mandantenkommunikation.

Für Richter und Gerichte

Übersicht über Streitpunkte, offene Fragen, Entscheidungswege, alternative Argumente und dokumentierte KI-Unterstützung.

Für Vollzug und soziale Dienste

Nachvollziehbare Maßnahmen, Fragen, Fortschritte, Unterstützungsbedarfe und Überprüfungspunkte – ohne automatische moralische Bewertung.

Für Gesetzgebung

Maschinenlesbare Normbeziehungen, Konfliktprüfung, Versionsgeschichte und Simulation möglicher Auswirkungen, ohne politische Entscheidung zu automatisieren.

Für Bürger

Verständlichere Verfahren, sichtbare Pflichten, Fragen, Fristen, Rechte und Wege zur Überprüfung.

Kernsatz

Die langfristige Vision ist keine Maschine, die für die Gesellschaft entscheidet. Es ist eine digitale Infrastruktur, die einer komplexen Gesellschaft hilft, ihre schwierigen Entscheidungen besser zu sehen, zu begründen, zu prüfen und zu lernen.

Schlussformel

JUSTICEOS IST KEIN DIGITALER RICHTER.

Es ist eine Architektur, in der Beziehungen ihre Fragen sichtbar machen können; in der Tatsachen von Behauptungen, Beweise von Interpretationen und Vorschläge von Entscheidungen getrennt bleiben; in der künstliche Intelligenz hilft, ohne ihre Hilfe als Autorität zu verkleiden.

Wir verändern nicht eigenmächtig die Rollen des Rechts.

Wir stellen Methoden, Räume und Werkzeuge bereit, mit denen Richter, Anwälte, Institutionen und betroffene Menschen die Möglichkeiten dieser Zeit verantwortungsvoller nutzen können.

Die drei Säulen

DER SPIEGEL – zeigt, was im Fall sichtbar ist.

DIE WAAGE – macht Beziehungen, Rechte und Spannungen vergleichbar.

DIE FRAGE – hält offen, was noch nicht ausreichend verstanden wurde.

**Nicht die Automatisierung der Gerechtigkeit ist das Ziel.
Das Ziel ist eine bessere Architektur für ihre menschliche
Ausübung.**